

Wer die Familie holen will, muss zahlen

Frankfurter Rundschau

Freitag 15. Oktober 2021

Copyright 2021 Frankfurter Rundschau GmbH Alle Rechte vorbehalten

Frankfurter Rundschau

Section: MAGAZIN; S. 18

Length: 1916 words

Highlight: Tausende Flüchtlingsfamilien warten jahrelang darauf, in Deutschland zusammen leben zu können. Die Behörden sorgen vor Gericht mit einem Deal systematisch dafür, dass sich an ihrer Rechtslage nichts ändert Von Laurenz Schreiner

Body

Die Deal vor Gericht ist auch als „Berliner Erpressung“ bekannt

Das Auswärtige Amt weist sämtliche Vorwürfe zurück

Fünfzehn Jahre nach seiner Hochzeit sitzt Tesfay Haile in einem Raum des Berliner Verwaltungsgerichts und muss sich erinnern: Welche Kleidung hatten seine Ehefrau und er damals an? Wie lange ging die Feier? Was gab es zu essen? Von seinen Antworten hängt an diesem Tag im Sommer 2021 viel ab. Sie können beeinflussen, ob der 41-Jährige seine Ehefrau und seine vier Kinder endlich wiedersehen kann. Denn Hailes Familie wartet in Äthiopien und hofft auf ein Visum für Deutschland. Die deutsche Botschaft hat ihren Antrag auf Familienzusammenführung aber abgelehnt. „Eine wirksame Eheschließung wurde nicht nachgewiesen“, schrieb die Botschaft in der äthiopischen Stadt Addis Abeba im Herbst 2020. Seit über vier Jahren lebt die Familie mittlerweile getrennt.

Aus dem Protokoll der mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht und weiteren Akten lässt sich die Geschichte der Familie Haile rekonstruieren. Tesfay Haile heißt eigentlich anders, er hat darum gebeten, seinen Namen nicht zu nennen. Nach der Erfahrung mit dem Visaverfahren fürchtet er künftige Auseinandersetzungen mit den deutschen Behörden.

Eigentlich kommt seine Familie aus Eritrea. Tesfay Haile floh 2016 aus dem Land, für das ein UNHCR-Bericht ein Jahr zuvor „systematische, weit verbreitete und schwere Menschenrechtsverletzungen“ feststellte. Also machte sich Haile nach eigenen Angaben über den Sudan, Libyen und das Mittelmeer auf den Weg nach Europa. Seine Frau, seine drei Töchter und sein Sohn blieben zunächst in Eritrea und flohen 2017 nach Äthiopien. Das jüngste Kind war damals vier Jahre alt.

Weil ihre Anträge auf Visa abgelehnt wurden, hat Familie Haile geklagt. Nach über zwei Stunden Verhandlung gibt es eine Entscheidung: Die Antworten des Mannes waren glaubwürdig, er konnte sich sogar noch an das Essen der Hochzeit erinnern, es gab ein eritreisches Nationalgericht. Außerdem stützte ein stundenlanges Hochzeitsvideo seine Schilderungen. Hailes Familie darf also aus Äthiopien einreisen – doch das Auswärtige Amt stellt eine Bedingung: Die Hailes müssten die Klage zurücknehmen und die Kosten des Verfahrens übernehmen.

Wer die Familie holen will, muss zahlen

Recherchen von „Ippen Investigativ“, dem ARD-Politikmagazin „Kontraste“ und der Transparenzplattform „FragDenStaat“ zeigen, dass das Auswärtige Amt Migranten vor Gericht diesen Deal systematisch anbietet: Visa gibt es bei Gericht nur, wenn die Klage zurückgezogen wird und die Kosten übernommen werden. Die Betroffenen lassen sich dann, wie auch Familie Haile, auf diese sogenannten Vergleiche ein, weil sie andernfalls noch lange auf einen Urteilsspruch mit ungewissem Ausgang warten müssten. Das Auswärtige Amt vermeidet dadurch eine juristische Niederlage – auch weil das Verwaltungsgericht Berlin bei dieser Praxis regelmäßig kooperiert. Dadurch ist über Jahre eine Praxis entstanden, mit der das Auswärtige Amt Geld spart und Visaverfahren beim Familiennachzug verzögert werden.

Wie häufig solche Fälle vor Gericht landen, zeigt eine interne Statistik des Ministeriums, die „Kontraste“, „Ippen Investigativ“ und „FragDenStaat“ exklusiv vorliegt. Seit 2017 wurden rund 20 000 Verfahren gegen das Auswärtige Amt geführt, in denen die Behörde die Erteilung von Visa zunächst abgelehnt hatte. Etwa 6200 Familien bekamen am Ende doch ein Visum ausgestellt. In 95 Prozent dieser Verfahren, bei 5855 Familien, kam es zu keinem Urteil – stattdessen bot das Auswärtige Amt den Familien eine Einigung wie den „Berliner Vergleich“ an.

Das Rechercheteam hat über mehrere Monate mit Anwält:innen, Betroffenen, Flüchtlingshelfer:innen, Richter:innen, Politiker:innen und Vertreter:innen von NGOs gesprochen, Gerichtsverhandlungen besucht, gerichtliche Dokumente analysiert und Statistiken zu dem Ausgang der Gerichtsverfahren ausgewertet.

Die Strategie des Auswärtigen Amts, den Betroffenen einen solchen Deal vorzuschlagen, ist unter zahlreichen Migrationsanwält:innen auch als „Berliner Erpressung“ bekannt. Die Nachteile für die Migrant:innen sind vielzählig: Durch diese „Vergleiche“ wird verhindert, dass es eine gültige Rechtsprechung gibt, auf die sich Behörden und andere Antragsteller:innen berufen könnten. Das ist ein Problem: Botschaften in den Ländern, in denen Familien einen Antrag auf Visa stellen, sollen sich laut Auswärtigem Amt an der aktuellen Rechtsprechung orientieren.

Auch Richter:innen berufen sich oft auf bereits bestehende Urteile. Werden aber keine positiven Urteile für Einwanderer:innen gesprochen, gibt es keine sogenannten Präzedenzfälle. So ändert sich nichts an der Praxis für Familien, die in Zukunft Anträge stellen möchten.

Die Kosten für Gericht und Anwält:innen tragen bei den Vergleichen am Ende die Einwander:innen, meist Summen im vierstelligen Bereich – weniger, wenn Prozesskostenhilfe gewährt wird. Für Schutzsuchende in Deutschland, die oft nur eine schlecht bezahlte Arbeit haben, kann das ein hoher Betrag sein.

Das Auswärtige Amt spart dadurch eine Menge Geld. Die genaue Summe lässt sich nicht berechnen, weil die durchschnittlichen Kosten der Verfahren nicht bekannt sind. Geht man aber von etwa 2000 Euro pro Verfahren (Gerichts- und Anwaltskosten) aus, spart die Behörde bei den von uns ermittelten 300 bis 500 Vergleichen pro Jahr jährlich rund eine Million Euro.

Auf eine Presseanfrage antwortet das Auswärtige Amt, dass es nur in wenigen Fällen überhaupt zu Klagen käme. 100 000 Visa werden pro Jahr insgesamt für den Nachzug von Familien erteilt. Dass viele gerichtliche Verfahren mit einem Vergleich enden, ist laut Auswärtigem Amt vor allem damit zu erklären, „dass erst im Rahmen des Verfahrens alle für eine Visumserteilung erforderlichen Nachweise vorgelegt“ würden. Vergleiche seien „im Interesse der Antragstellenden“, da die Beilegung für sie Zeit und Kosten spare.

Rechtsanwält:innen aus dem Fachbereich ärgern sich darüber, dass das Berliner Verwaltungsgericht bei diesen „Vergleichen“ mit dem Auswärtigen Amt kooperiere. Einige von ihnen vermuten, dass die „Berliner Vergleiche“ auch den Richter:innen Vorteile verschaffen, die oft ohnehin zeitlich überlastet sind. Sie müssen dank der Vergleiche für die emotionalen und teilweise komplizierten Verfahren kein Urteil sprechen oder schreiben und sparen Zeit. Einem Sprecher des Verwaltungsgerichts Berlin zufolge lag die durchschnittliche Verfahrensdauer im vergangenen Jahr bei 14 Monaten. Das Gericht profitiere also auch von den Vergleichen, sagt der Sprecher. Er sagt aber auch: „Das Abfassen des Urteils ist zwar eine zusätzliche Arbeit, aber nicht der Löwenanteil.“ Die Vorbereitung auf den Termin der mündlichen Verhandlung nehme mehr Zeit in Anspruch.

Christoph Tometten ist Anwalt in Berlin und hat regelmäßig mit diesen „Berliner Vergleichen“ zu tun. Dabei erlebt er, wie sehr seine Mandat:innen warten und leiden. „Unsäglich“ findet er die Praxis. „Das Auswärtige Amt würde vor

Wer die Familie holen will, muss zahlen

Gericht nicht die Visumerteilung anbieten, wenn die Ablehnung tadellos wäre.“ Die Behörde spiele mit der Sorge der Betroffenen, dass sich die Trennung der Familien bei einer Ablehnung des Angebots monatelang bis zu einem Gerichtsurteil fortsetzen könnte. Tometten kritisiert, dass seine Mandant:innen die Kosten übernehmen müssen. Das sei „skandalös“. „Wenn das Auswärtige Amt im laufenden Verfahren erkennt, dass die ursprüngliche Entscheidung rechtswidrig war, dann müsste es eigentlich auch die Größe haben, anzuerkennen, dass es die Kosten des Verfahrens zu tragen hat.“

Auch in der Politik ist die Praxis des Auswärtigen Amts bekannt. Janine Wissler, Vorsitzende der Linken, bezeichnet das Handeln der Behörde als „rechtsstaatlich problematisch“. Das Auswärtige Amt treffe Entscheidungen, „bei denen man offensichtlich sich ziemlich sicher ist, dass sie einer juristischen Überprüfung nicht standhalten“. Man bringe dadurch die Menschen erst in die Lage, dagegen vorgehen zu müssen. „Was sagt das über die Arbeit der Botschaften vor Ort aus? Wie wird dort geprüft? Und gibt es da vielleicht auch in irgendeiner Form politische Vorgaben? Dass gesagt wird: Haltet die Zahl möglichst klein, lasst möglichst wenig Familiennachzug zu“, sagt Wissler.

Das SPD-geführte Auswärtige Amt weist diese Vorwürfe zurück. Die Visastellen hätten nicht die Absicht, den Nachzug von Familien zu unterbinden. „Familienzusammenführung ist in vielen Fällen ein gesetzlich und teilweise sogar grundgesetzlich verbrieft Anspruch“, sagte ein Sprecher des Ministeriums dazu auf Nachfrage in der Bundespressekonferenz.

Tesfay Hailes Familie ist seit wenigen Wochen in Deutschland. Es ist Anfang Oktober und die Familie wohnt in einer Gemeinschaftsunterkunft in Berlin-Spandau, weiße Container stehen eng aneinander. Tesfay Haile ist aufgeregt, am Mittag soll er mit seiner Familie die Unterkunft wechseln. Wenn er an die Jahre davor zurückdenkt, spricht er leiser. Die Zeit bezeichnet er rückblickend als „Hölle“. „Es ist sehr schwer, ohne Kinder und Ehefrau hier zu leben. Das hat mir richtig zugesetzt“, sagt Haile. „Ich hatte kein Selbstbewusstsein mehr, ich wurde depressiv. Ich wusste ja nicht, wann meine Familie kommt – oder ob sie überhaupt kommen darf.“

Mittlerweile arbeitet Haile als Mitarbeiter bei einem Versandhandel, er verdient monatlich 1400 Euro. Der „Berliner Vergleich“ habe ihn finanziell massiv belastet, allein die Anwaltskosten übersteigen sein Monatsgehalt. „Es ist sehr, sehr viel Geld, aber das große Problem ist gelöst. Meine Familie ist hierher gekommen, das zählt für mich“, sagt Haile. „Ich hatte keine andere Wahl. Ich musste meine Kinder, meine Ehefrau hierher bringen – koste es, was es wolle.“

FAMILIENNACHZUG

58 022 Aufenthaltserlaubnisse aus familiären Gründen wurden laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) an Personen erteilt, die 2020 nach Deutschland eingereist sind. Das sind 40 Prozent weniger als im Vorjahr, was das Bamf vor allem auf die Pandemie zurückführt.

Rund zehn Prozent der Angehörigen, die 2020 per Familiennachzug nach Deutschland kommen durften, waren Kosovar:innen. 9,7 Prozent hatten die türkische, 6,7 die syrische Staatsangehörigkeit.

Stark begrenzt wurde die Möglichkeit des Familiennachzugs für Geflüchtete, die subsidiären Schutzstatus erhalten. Personen also, denen nicht die Flüchtlingseigenschaft im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention zuerkannt wurde, denen aber im Falle der Rückkehr in den Herkunftsstaat „ernsthafter Schaden“ drohen würde – zum Beispiel Folter oder die Todesstrafe.

Auf Druck der CDU/CSU wurde es dieser Gruppe 2016 verboten, engste Familienmitglieder nachzuholen – die SPD zog mit. Seit 2018 ist der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte zwar wieder erlaubt – es dürfen aber maximal 1000 Menschen im Monat nachgeholt werden.

Statt der 12 000 möglichen Visa für Angehörige von subsidiär Schutzberechtigten wurden 2020 aber nur 5311 erteilt. Die Botschaften nahmen zu wenige Anträge entgegen, kritisiert die Linke.

Wer die Familie holen will, muss zahlen

Knapp 11 000 Menschen warteten im Juni Medienberichten zufolge auf einen Termin in deutschen Auslandsvertretungen für ein Visum zum Familiennachzug.

SPD und Grüne wollen die Kontingentierung des Familiennachzugs für subsidiär Geschützte in einer neuen Regierung eigentlich abschaffen – die FDP hält die Einschränkung für richtig. fab

HINTER DEM ARTIKEL

ippen-investigativ.de ist das Rechercheteam von IPPEN.MEDIA, zu dem auch die FR gehört. Haben Sie Tipps oder Hinweise, denen wir nachgehen sollen? Dann erreichen Sie unser Team unter **recherche@ippen-investigativ.de**

[Link zum PDF-Dokument](#)

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Journal Code: FR

Subject: HOCHZEITEN & VERLOBUNGEN (91%); AUSWÄRTIGE ÄMTER & DIPLOMATISCHE DIENSTE (90%); DIPLOMATISCHE DIENSTE (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSHÖFE (90%); GERICHTSPROZESSE (90%); ERPRESSUNG (89%); PÄSSE & VISA (89%); RECHTSKLAGEN (89%); FAMILIE (78%); MENSCHENRECHTE (78%); MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN (73%); STATISTIKEN (71%)

Organization: EUROPEAN UNION (54%)

Industry: PÄSSE & VISA (89%)

Geographic: BERLIN, DEUTSCHLAND (92%); ASMERA, ERITREA (88%); ADDIS ABEBA, ÄTHIOPIEN (73%); OSTAFRIKA (91%); AFRIKA (90%); DEUTSCHLAND (74%); EUROPA (73%); LIBYEN (73%); SUDAN (73%)

Load-Date: October 14, 2021